

Dr. Holger Kremser

Vorlesung „Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche“

- Gliederungsübersicht -

§ 0 Einführung

§ 1 Was ist Recht?

§ 2 Privatrecht:

Abgrenzung zum Öffentlichen Recht, Rechtsquellen des Privatrechts

BGB: Entstehung, Aufbau, Regelungstechnik, Einfluss des Unionsrechts

§ 3 Juristische Methodik

Juristische Arbeitsweise und Grundbegriffe, Subsumtionstechnik, Gutachtenstil, Vorgehen in der Klausur, Methoden der Gesetzesauslegung: die 4 Auslegungsmethoden, Gesetzesanalogie, verfassungs- und unionsrechtskonforme Auslegung

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

I. Die Willenserklärung – Grundlagen

II. Elemente einer Willenserklärung, Willentheorie, Erklärungstheorie

III. Auslegung von Willenserklärungen

IV. Wirksamwerden von Willenserklärungen einschließlich des Problems der abhandengekommenen Willenserklärung

V. Der Vertragsabschluss, §§ 145 ff. BGB

Angebot, Annahme, invitatio ad offerendum

VI. Beispielsfall

§ 5 Dissens und Anfechtung

I. Dissens

Sonderproblem: Falsa demonstratio non nocet und die Rechtsfigur der teleologischen Reduktion im Zusammenhang mit § 157 BGB

II. Anfechtung

A. Hintergrund

B. Überblick der Tatbestandsmerkmale und Rechtsfolgen

C. Prüfungsschema

1. Anfechtungsgrund

2. Kausalität zwischen Anfechtungsgrund und Abgabe der Willenserklärung

3. Anfechtungserklärung

4. Anfechtungsfrist

5. Rechtsfolge der ex tunc Nichtigkeit

6. Schadensersatz nach § 122 BGB

D. Die Anfechtungsgründe

E. Übungsfall 1 und Gutachten

F. Übungsfall 2 und Lösungsskizze

§ 6 Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte

A. Einleitung

B. Verpflichtungsgeschäfte

C. Verfügungsgeschäfte

D. Realakte

E. Verhältnis von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft

I. Das „Trennungsprinzip“

II. Das „Abstraktionsprinzip“

F. Bedeutung der Trennung von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft

3 Beispielsfälle

§ 7 Rechts- und Geschäftsfähigkeit

A. Rechtsfähigkeit

Natürliche Personen, juristische Personen

B. Geschäftsfähigkeit

Geschäftsfähigkeit, Geschäftsunfähigkeit, beschränkte Geschäftsfähigkeit, Einwilligung, Genehmigung, „Taschengeldparagraph“, Exkurs: §§ 113 f. BGB (Handelsmündigkeit, Dienst- und Arbeitsmündigkeit)

Kurzer Fall mit Lösungsskizze

§ 8 Die Stellvertretung

A. Grundlagen

B. Praktisches Beispiel

C. Überblick über die §§ 164 ff. BGB

D. Tatbestandsmerkmale und Rechtsfolgen der Stellvertretung

1. Eigene Willenserklärung

Abgrenzung zur Botenschaft

2. Im fremden Namen

3. Mit Vertretungsmacht

- Rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht
- Gesetzliche Vertretungsmacht
- Rechtsfolgen bei fehlender Vertretungsmacht
- Weitere Einzelheiten zur Vollmacht: Erteilung, Grundverhältnis, Erlöschen
- Relevante Unterarten der Vollmacht: Handelsrechtliche Vollmachten: Prokura, Handlungsvollmacht, Ladenvollmacht
- Rechtsfolgen einer wirksamen Stellvertretung

E. Beispielsfall mit Lösungsskizze

§ 9 AGB¹-Recht

¹ AGB = Allgemeine Geschäftsbedingungen

A. Hintergrund

B. Die AGB-Kontrolle nach den §§ 305 ff. BGB – Überblick

1. Anwendungsbereich der AGB-Kontrolle

2. Vorliegen von AGB

3. Einbeziehungskontrolle

4. Inhaltskontrolle

5. Rechtsfolge, § 306 BGB

- Verbot der geltungserhaltenden Reduktion
- Dispositives Gesetzesrecht

§ 10 Schuldrecht – Einführung

A. Einleitung

B. Was sind Schuldverhältnisse?

C. Arten von Schuldverhältnissen

1. Rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse

2. Gesetzliche Schuldverhältnisse

3. Rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse: culpa in contrahendo (c.i.c), § 311 Abs. 2, 3 BGB

D. Der Inhalt von Schuldverhältnissen – Leistungsmodalitäten

E. Erlöschen von Schuldverhältnissen

1. Erfüllung

2. Aufrechnung

3. Erlöschen wegen Schadensersatz statt der Leistung nach Fristsetzung

4. Unmöglichkeit

Prüfung des Erlöschens von Schuldverhältnissen in der Klausur

§ 11 Schuldrecht Allgemeiner Teil – Schadenersatz

A. Einleitung

B. Überblick:

Schadenersatz gemäß §§ 280 ff. BGB:

Schadenersatz statt der Leistung – Schadenersatz neben der Leistung

C. Die einzelnen Schadenersatzansprüche

1. Schadenersatz statt der Leistung wegen nachträglicher Unmöglichkeit

2. Schadenersatz statt der Leistung wegen anfänglicher Unmöglichkeit

3. Schadenersatz statt der Leistung nach Fristsetzung

4. Schadenersatz neben der Leistung wegen Schlechtleistung

5. Schadenersatz neben der Leistung wegen Schutzpflichtverletzung

6. Schadenersatz neben der Leistung wegen Verzugs

D. Fall mit Lösungsskizze

§ 12 Schuldrecht Allgemeiner Teil – Rücktritt und Verbraucher-Widerruf

A. Rücktritt – Überblick

B. Rücktritt – Schema

C. Verbraucher-Widerruf – Überblick

D. Verbraucher-Widerruf – Schema

§ 13 Schuldrecht Besonderer Teil – Kurzüberblick Vertragstypen

A. Arten von Vertragstypen (Auswahl)

Eigentumsübertragungsverträge

Gebrauchsüberlassungsverträge

Tätigkeitsverträge

B. Inhalt einzelner Vertragstypen

1. Kaufvertrag

2. Mietvertrag

3. Werkvertrag

§ 14 Schuldrecht Besonderer Teil – Kaufrecht I

A. Einleitung

B. Die Mängelbegriffe des § 434 BGB

C. Der Gefahrenübergang

D. Die Gewährleistungsrechte des Käufers bei Mängeln

Vorab: Gewährleistungsrechte – Überblick

I. Die Nacherfüllung

Tatbestandsmerkmale der Nacherfüllung

Kurzer Beispielsfall zur Nacherfüllung

§ 15 Schuldrecht Besonderer Teil – Kaufrecht II

II. Rechte des Käufers bei erfolgloser Nacherfüllung

1. Rücktritt nach Fristsetzung oder fehlgeschlagener Nachbesserung

2. Rücktritt wegen Unmöglichkeit der Nacherfüllung

3. Minderung

4. Schadenersatz neben der Leistung

5. Schadenersatz statt der Leistung nach Fristsetzung oder fehlgeschlagener Nachbesserung

6. Schadenersatz statt der Leistung wegen nachträglicher Unmöglichkeit

7. Schadenersatz statt der Leistung wegen anfänglicher Unmöglichkeit

Fall zum kaufrechtlichen Gewährleistungsrecht mit Lösungsskizze

§ 16 Schuldrecht Besonderer Teil – Werkvertragsrecht

A. Überblick

B. Wesensmerkmale und Beispiele

C. Weitere Besonderheiten

- Selbstvornahme nach § 637 BGB

- Sonderthema: „Schwarzarbeit“

D. Das Werkmängelgewährleistungsrecht

Fall zum Werkmängelgewährleistungsrecht mit Lösungsskizze

§ 17 Schuldrecht Besonderer Teil – Mietrecht

A. Grundlagen und Vertragsinhalt

B. Beendigung des Mietverhältnisses

C. Mietmängelgewährleistungsrecht einschließlich möglicher Modifikationen durch AGB-Recht

§ 18 Sachenrecht

A. Grundlagen

B. Der Besitz

C. Das Eigentum

D. Der Herausgabeanspruch des Eigentümers

E. Der Eigentumserwerb

Exkurs: Kreditsicherheiten und Eigentumserwerb

- Sicherungsübereignung
- Eigentumsvorbehalt

§ 19 Deliktsrecht

A. Einleitung

B. § 823 Abs. 1 BGB

1. Rechtsgutverletzung

Exkurs: Allgemeines Persönlichkeitsrecht

2. Verletzungshandlung

- Aktives Tun
- Unterlassen im Zusammenhang mit einer Gefahrenquelle

3. Haftungsbegründende Kausalität

4. Rechtswidrigkeit

5. Verschulden

6. Schaden

7. Haftungsausfüllende Kausalität

8. Mitverschulden

Rechtsfolge: Schadenersatz nach §§ 249 ff. BGB

C. § 823 Abs. BGB

D. § 826 BGB

E. Fall mit Lösungsskizze

§ 20 Bereicherungsrecht

A. Einführung

B. Die Leistungskondiktion

1. Etwas erlangt

2. Durch Leistung

3. Ohne Rechtsgrund

Rechtsfolge: Herausgabe des Erlangten sowie § 818 Abs. 2, 3 BGB und § 818 Abs. 4 i.V.m. § 819 Abs. 1 BGB

C. Die Nichtleistungskondiktion

D. Die Kondiktion nach § 816 Abs. 1 S. 1 BGB